ACCETTARE O RINUNCIARE

Casa ereditata con debiti, cartelle o ipoteca: cosa rischi

Come scoprire debiti, cartelle e ipoteche del defunto prima di accettare, e come proteggerti con il beneficio d'inventario o la rinuncia.

Aggiornato il 17 ottobre 2026 · Redazione EreditareCasa · Verificato sulle fonti normative il 17 ottobre 2026

Se accetti un'eredità senza cautele, i debiti del defunto diventano anche tuoi, per la tua quota, e i creditori possono rivalersi sui tuoi beni personali. Prima di decidere, quindi, verifica: ipoteche sulla casa (ispezione ipotecaria all'Agenzia delle Entrate), cartelle esattoriali (Agenzia delle entrate-Riscossione), finanziamenti e garanzie (Centrale dei rischi della Banca d'Italia). Se i conti non tornano, hai due protezioni: l'**accettazione con beneficio d'inventario** e la **rinuncia**.

Questa guida spiega come funzionano i debiti in un'eredità, come trovarli uno per uno e quale strada scegliere in base ai numeri.

Debiti e ipoteca: due cose diverse

È il primo equivoco da chiarire.

- I **debiti** (mutuo, prestiti, carte di credito, tasse, condominio, fideiussioni) sono dell'**intera eredità**, non della casa. Chi accetta li eredita in proporzione alla sua quota.
- L'**ipoteca** è una garanzia iscritta sulla casa a favore di un creditore, di solito la banca del mutuo. Dà al creditore il diritto di **far vendere la casa**, anche se nel frattempo è passata ad altri, e di essere pagato **con preferenza** sul ricavato (art. 2808 del Codice civile).

L'art. 754 riassume la posizione degli eredi: rispondono dei debiti **personalmente in proporzione alla quota** e **ipotecariamente per l'intero**. Tradotto: se erediti metà

della casa, il creditore senza garanzie può chiederti metà del suo credito; ma la banca con ipoteca può far vendere tutta la casa per recuperare tutto il mutuo.

Che cosa rischi, scelta per scelta

SCELTA	DEBITI NON GARANTITI (PRESTITI, CARTE, TASSE)	IPOTECA SULLA CASA	TUO PATRIMONIO PERSONALE
Accettazione pura e semplice (anche tacita)	Li paghi per la tua quota, anche con i tuoi beni	Resta: la banca può far vendere la casa	A rischio
Accettazione con beneficio d’inventario	Paghi solo fino al valore dei beni ereditati	Resta: la banca può far vendere la casa	Protetto, se rispetti le regole
Rinuncia all’eredità	Non li paghi	Non ti riguarda	Protetto

Il principio generale è che il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri (art. 2740). Quando accetti puramente e semplicemente, diventi tu il debitore, per la tua parte. Il beneficio d’inventario è proprio una delle eccezioni previste dalla legge: tiene **distinto** il patrimonio del defunto dal tuo (art. 490).

Come scoprire i debiti, uno per uno

Non esiste un’unica banca dati di tutti i debiti di una persona. Serve un piccolo lavoro di ricerca, che puoi fare **prima di accettare**, perché raccogliere informazioni non è un atto da erede.

COSA CERCHI	DOVE	CHI PUÒ CHIEDERLO	COSTO INDICATIVO
Ipoteche, pignoramenti, sequestri sulla casa	Ispezione ipotecaria dell'Agenzia delle Entrate, online o allo sportello	Chiunque, per immobili non di proprietà	A pagamento, secondo la tabella dei tributi ipotecari (online con riduzione del 20%)
Cartelle e debiti con il fisco e gli enti affidati alla riscossione	Agenzia delle entrate-Riscossione, con il modello di richiesta documenti	Eredi e anche chiamati all'eredità	Verifica sul sito di Riscossione
Mutui, prestiti, fidi e fideiussioni sopra soglia	Centrale dei rischi della Banca d'Italia	L'interessato e figure previste dalla legge, come l'erede	Gratuito
Conti in rosso, prestiti in corso	Banche e finanziarie del defunto	Eredi e chiamati, con documenti	Variabile
Spese condominiali arretrate	Amministratore di condominio	Eredi e chiamati	Gratuito
Tributi locali (IMU, TARI)	Ufficio tributi del Comune	Eredi e chiamati	Gratuito
Debiti privati, garanzie personali	Corrispondenza, estratti conto, contratti in casa	Chi custodisce i documenti	Gratuito

Qualche dettaglio utile:

- **Ispezione ipotecaria.** Mostra trascrizioni (passaggi di proprietà, pignoramenti), iscrizioni (ipoteche) e annotazioni (per esempio le cancellazioni). Per gli immobili non tuoi il servizio online è a pagamento con pagoPA, e i documenti restano disponibili per 10 giorni dal pagamento. Nelle province con il sistema del libro fondiario (Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia) le regole sono diverse.
- **Agenzia delle entrate-Riscossione.** Secondo la sua modulistica, le persone chiamate all'eredità possono chiedere di verificare la situazione debitoria del defunto "al fine di valutare l'opportunità o meno di accettare". Servono una dichiarazione sostitutiva sul decesso e sulla tua qualità di chiamato, e un documento d'identità. Se ci sono più chiamati, ognuno può chiedere da solo.
- **Centrale dei rischi.** Registra finanziamenti e garanzie, come le fideiussioni, quando l'importo supera **30.000 euro**; la soglia scende a **250 euro** se il debito

è “a sofferenza”, cioè in grave difficoltà di rimborso. Prestiti più piccoli e in regola possono quindi non comparire. La guida della Banca d’Italia indica l’erede tra chi può accedere ai dati.

Il caso delle tasse del defunto

Per le imposte valgono due regole precise, in vigore per le successioni del 2025-2026:

- gli eredi **rispondono in solido** delle imposte il cui presupposto si è verificato prima della morte (art. 65 del D.P.R. 600/1973);
- le **sanzioni** tributarie **non si trasmettono** agli eredi (art. 8 del D.Lgs. 472/1997).

Quindi, se il padre non ha pagato l’IRPEF di un anno, gli eredi che accettano dovranno pagare l’imposta e gli interessi, ma non la sanzione. Dal 1° gennaio 2027 queste norme confluiscono nei nuovi testi unici tributari: chiedi al commercialista se cambia qualcosa nel tuo caso. La stessa norma proroga di sei mesi, a favore degli eredi, i termini fiscali pendenti alla morte o in scadenza nei quattro mesi successivi.

La protezione principale: il beneficio d’inventario

L’**accettazione con beneficio d’inventario** si fa con una dichiarazione davanti a un notaio o al cancelliere del tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. La dichiarazione è inserita nel registro delle successioni e trascritta nei registri immobiliari, ed è preceduta o seguita da un **inventario** dei beni (art. 484).

Gli effetti (art. 490):

1. non paghi i debiti e i legati **oltre il valore dei beni** che ricevi;
2. i tuoi crediti verso il defunto non si confondono con i suoi debiti;
3. i creditori del defunto vengono pagati sui beni dell’eredità **prima dei tuoi creditori personali**.

I **tempi** dipendono dalla tua situazione:

SITUAZIONE	INVENTARIO	DICHIARAZIONE	SE NON RISPETTI I TERMINI
Sei nel possesso dei beni (es. vivi nella casa)	Entro 3 mesi dall'apertura o dalla notizia, prorogabili (art. 485)	Entro 40 giorni dalla fine dell'inventario, se non già fatta	Sei considerato erede puro e semplice
Non sei nel possesso, hai fatto prima la dichiarazione	Entro 3 mesi dalla dichiarazione (art. 487)	Già fatta	Sei considerato erede puro e semplice
Non sei nel possesso, hai fatto prima l'inventario	Già fatto	Entro 40 giorni dall'inventario (art. 487)	Perdi il diritto di accettare

Con il beneficio dovrai poi **pagare i creditori** seguendo regole precise (art. 495) ed evitare atti, come la vendita della casa senza le autorizzazioni previste, che possono farti perdere il beneficio. È una procedura da seguire con il notaio o con un avvocato. Per i minori e gli interdetti, l'accettazione con beneficio d'inventario è obbligatoria (art. 471).

La separazione dei patrimoni: uno strumento dei creditori

Esiste anche la **separazione dei beni del defunto** da quelli dell'erede (art. 512). Non la chiedi tu, ma i **creditori del defunto** e i legatari: serve a farli pagare con i beni ereditari **prima** dei creditori personali dell'erede. Va esercitata entro **tre mesi** dall'apertura della successione (art. 516).

Ti riguarda se, per esempio, sei tu ad avere debiti personali: i creditori di tuo padre potrebbero chiedere la separazione per evitare che la casa ereditata finisca a pagare i tuoi creditori. Non ti protegge dai debiti del defunto: per quello serve il beneficio d'inventario.

Fai i conti con prudenza

Quando confronti attivo e passivo, non usare il valore "sperato" della casa. Usa una stima realistica e togli i costi per vendere: agenzia, eventuali lavori, certificazioni, spese di successione. Se la casa rischia di essere venduta all'asta su richiesta della banca, il prezzo ricavato può essere sensibilmente più basso del valore di mercato.

Un margine positivo di poche migliaia di euro, su un'eredità con debiti ancora da scoprire, è un segnale per scegliere il beneficio d'inventario. Per una stima di partenza puoi leggere la guida su come stabilire il prezzo di una casa ereditata.

Esempio pratico: Marta, Simone e la casa con il mutuo

Marta e Simone ereditano in parti uguali dal padre:

- un appartamento a Torino stimato 200.000 euro, con mutuo residuo di 90.000 euro e ipoteca;
- un conto con 8.000 euro;
- una cartella di Agenzia delle entrate-Riscossione da 14.000 euro, scoperta con la richiesta della situazione debitoria;
- un prestito personale da 22.000 euro, risultato dalla Centrale dei rischi perché in sofferenza.

Attivo: 208.000 euro. **Passivo:** 126.000 euro. **Saldo:** +82.000 euro, cioè circa 41.000 euro a testa.

In questo caso l'eredità è positiva. Possono accettare e vendere la casa: con il ricavato estinguono il mutuo, e la banca non ha più titolo per tenere l'ipoteca, pagano cartella e prestito e si dividono il resto. Se però temono che emergano altri debiti, il beneficio d'inventario li protegge comunque, a fronte di qualche costo e tempo in più.

Variante. Supponiamo invece che emerga anche una fideiussione da 150.000 euro firmata dal padre per l'impresa di un amico, che è fallita. Il passivo sale a 276.000 euro, contro 208.000 di attivo. Con un'accettazione pura e semplice, Marta e Simone rischierebbero 34.000 euro a testa di tasca propria. Con il beneficio d'inventario, al massimo perdono i beni ereditati. Con la rinuncia, non ricevono e non pagano nulla.

Esempio pratico: il fratello che vive nella casa

Andrea vive da anni nella casa della madre, insieme a lei. Quando la madre muore, Andrea resta nella casa: è nel **possesso** dei beni. Ha tre mesi per fare l'inventario (art. 485). Se pensa che ci siano debiti, deve muoversi subito: scaduti i termini senza inventario, è considerato erede puro e semplice, con tutti i debiti.

> **Attenzione.** Non pagare i debiti del defunto con i soldi dell'eredità e non vendere o affittare la casa prima di aver chiarito la situazione: sono comportamenti che possono valere come accettazione tacita. E se vivi nella casa, il conto alla rovescia di tre mesi per l'inventario parte subito. Prima verifica, poi decidi, poi agisci.

Gli errori frequenti

Fermarsi alla visura catastale. La visura catastale dice chi risulta intestatario e quale rendita ha la casa, non se ci sono ipoteche. Per quelle serve l'ispezione ipotecaria.

Pensare che "senza lettere" non ci siano debiti. Molti creditori si fanno vivi mesi dopo. Cerca attivamente: Riscossione, Centrale dei rischi, banche, condominio, Comune.

Dimenticare le fideiussioni. Sono garanzie firmate per debiti di altri e sono le sorprese più pesanti. La Centrale dei rischi le registra se superano la soglia.

Sottovalutare l'assicurazione del mutuo. Molti mutui sono abbinati a polizze che, in caso di morte, estinguono in tutto o in parte il debito. Chiedi alla banca e cerca la polizza tra i documenti.

Credere che l'ipoteca sparisca con la rinuncia. L'ipoteca resta sulla casa; con la rinuncia semplicemente non è più un tuo problema.

Checklist prima di accettare

- ☐ Fai l'ispezione ipotecaria sulla casa.
- ☐ Chiedi ad Agenzia delle entrate-Riscossione la situazione debitoria del defunto.
- ☐ Accedi alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia.
- ☐ Chiedi a banche e finanziarie lo stato di conti, mutui e prestiti.
- ☐ Verifica con l'amministratore le spese condominiali arretrate.
- ☐ Controlla con il Comune IMU e TARI non pagate.
- ☐ Cerca polizze legate al mutuo o ai prestiti.

- [ ] Fai un prospetto attivo-passivo e portalo al notaio.
- [ ] Se vivi nella casa, segna la scadenza dei tre mesi.

Domande frequenti

Se la casa ha un'ipoteca, devo pagare io il mutuo del genitore? +

Le multe e le sanzioni fiscali del defunto passano agli eredi? +

Posso sapere se il defunto aveva cartelle senza accettare l'eredità? +

Il beneficio d'inventario costa molto? +

I debiti sono legati alla casa o a me? +

Fonti

- Codice civile, art. 490: effetti del beneficio d'inventario (Normattiva)
- Codice civile, art. 484: accettazione col beneficio d'inventario (Normattiva)
- Codice civile, art. 485: chiamato nel possesso dei beni (Normattiva)
- Codice civile, art. 487: chiamato che non è nel possesso dei beni (Normattiva)
- Codice civile, art. 2740: responsabilità patrimoniale (Normattiva)
- Codice civile, art. 512: separazione dei beni del defunto (Normattiva)
- Codice civile, art. 516: termine per la separazione (Normattiva)
- Codice civile, art. 754: pagamento dei debiti ereditari (Normattiva)
- Codice civile, art. 2808: effetti dell'ipoteca (Normattiva)
- D.P.R. 600/1973, art. 65: eredi del contribuente (Normattiva)
- D.Lgs. 472/1997, art. 8: intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi (Normattiva)
- Agenzia delle Entrate: ispezione ipotecaria online
- Agenzia delle entrate-Riscossione: documentazione per eredi e chiamati all'eredità

- Banca d'Italia: La Centrale dei rischi in parole semplici

Fa parte della guida Accettare o rinunciare all'eredità di una casa.

Le informazioni di questa pagina sono di carattere generale e aggiornate alla data indicata. Non sostituiscono il parere di un avvocato, notaio o commercialista sul tuo caso specifico. Hai trovato un errore? Scrivici dalla pagina Chi siamo.